



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 281/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אריה בן אליעזר 49 רמת גן  
ע"י חברי הנציגות יהודה אבן וחיים גרישטיין

נ ג ד

הנתבעים: 1. אסנת סיני (בר)  
מרחוב בן אליעזר 49 רמת גן  
2. אפי בר

פסק דין

**מבוא**

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב אריה בן אליעזר 49 רמת גן הבנוי על חלקה 482 בגוש 6181, עותרת לחיוב הנתבעת בתשלום מיסי נציגות בסך קרן של 6,700 ₪.
2. הנתבעת טוענת כי שולמו כספים לידי חברת הנציגות הקודמת שלא הופחתו במסגרת יתרת החוב, כי היא התנגדה לביצוע שיפוצים בבית לאור מצבה הכלכלי והאישי ובהקשר זה אף ביקשה הנחה בתשלום מיסי הנציגות אך לא קיבלה כל התייחסות. הנתבעת טוענת עוד כי יש לערוך חישוב מחדש של חלוקת תשלום מיסי הנציגות.

**דיון**

3. מעדות חבר הנציגות בפני ופנקסי הקבלות שהוצגו (עמוד 1 לפרוטוקול) הוכח כי הנתבעת לא ביצעה כל תשלום בגין מיסי נציגות לתקופה שהחל מחודש 06/12.
4. הוכח בפני כי חלוקת תשלום מיסי הנציגות בבית מבוצעת בהתאם לגודל הדירות (עמוד 1 שורות 13-14) וחלקה של דירת הנתבעת בהוצאות השוטפות עומד על סך של 210 ₪ לחודש.
5. בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בדבר טעות בחישוב החלק היחסי של דירתה בתשלום הוצאות הנציגות.
6. הבית דן נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם (המצוי בידיעתי השיפוטית). בהתאם לסעיף 5.א. לתקנון המוסכם בעלי הדירות ישתתפו בהוצאות לאחזקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקה של כל דירה ברכוש המשותף. ממסמכי רישום הבית המשותף ונסח הרישום (נספח לכתב התביעה) אכן מרבית הדירות בבית (למעט 3 חריגים) מחולקות ל- 3 קטגוריות של בעלות יחסית ברכוש המשותף (37/870,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 281/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

40/870 ו-44/870). דירת הנתבעת הינה בקטגוריה האמצעית ולפיכך מחויבת בתשלום בהתאם. טענות הנתבעת כי שטח דירתה קטן יותר במסמכי הארנונה, לבד מכך שלא נתמכה בדבר, אפילו לא בהצגת שובר הארנונה, אין בה לסייע שעה שחיוב בעלי הדירות מבוצע על פי שטח יחסי ברכוש המשותף, ולמעשה גם גודל הדירות בפועל, כפי שאלו באים לידי ביטוי במסמכי רישום הבית המשותף.

זאת ועוד. אף אם תערך חלוקה מדויקת של תקציב הבית על פי הוראות התקנון כאמור, עדיין חלקה של דירת הנתבעת בהוצאות השוטפות עומד על סך של 209 ₪ (40/870 חלק יחסי ברכוש המשותף כפול סה"כ תקציב חודשי 4,545 ₪ (לפי 6 דירות קטנות המשלמות 195 ₪ לחודש, 6 דירות בינוניות המשלמות 210 ₪ לחודש ו- 9 דירות גדולות המשלמות 235 ₪ לחודש)). הפרש מינימלי זה אינו מצדיק עריכת חישוב וחלוקה מחדש של תשלום מיסי הנציגות בבית, ודאי כאשר אלו משולמים בהסכמה לאורך השנים (עד מחצית שנת 2012), גם על ידי הנתבעת.

7. הנתבעת, למעשה, איננה מתכחשת לחובה ולחובתה לשלם את מיסי הנציגות השוטפים (עמוד 2 שורה 5). אולם, לטענתה חובה קטן יותר באשר הסדירה תשלום חלקי לחברת הנציגות הקודמת.

8. לא עלה בידי הנתבעת להוכיח ביצוע תשלום חלקי כנטען.

ראשית, התשלומים שבוצעו על ידי הנתבעת (בשתי פעימות בסך של 400 ₪ ו- 200 ₪) תועדו בפנקסי הקבלות ונלקחו בחשבון על ידי התובעת בחישוב יתרת החוב (עמוד 1 שורות 18-19 ושורה 22).

שנית, הוצגו בפני כל פנקסי הקבלות של התובעת מאז שנת 2011, ולבד מהתשלומים המוזכרים לעיל, אין תיעוד לכל תשלום נוסף על ידי הנתבעת או בגין דירתה.

שלישית, טענת הנתבעת בדבר ביצוע תשלום חלקי לחברת הנציגות הקודמת - גב' הירשטל, נותרה ללא כל פירוט וממילא לא הוכחה בדבר. בהקשר זה לא הוצגה קבלה או אישור אחר "בזמן אמת" ואף לא עדות או אישור כלשהו (גם בדיעבד) מהגב' הירשטל. למעשה, אף בעדותה של הנתבעת בפני אין כל זכר לטענה. ממילא גם אין כל פירוט, לא בעדות בפני ואף לא בכתב ההגנה, לגבי טענת התשלום - איזה סכום שולם, מתי, כיצד, ובאילו נסיבות. אין גם כל הסבר מוצע מדוע אין כל תיעוד כאמור בנוגע לתשלום הנטען.

9. לאור האמור הרי שהוכח חובה של הנתבעת בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שמחודש 06/12 ועד 06/14 בסך של 5,250 ₪.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 281/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

10. הוכח בפני כי בעלי הדירות בבית נשאו בתשלום הוצאות חריגות בסך של 1,200 ₪ עבור החלפת צינור ראשי ו- 250 בגין תיקונים נוספים (כפי שעולה מפנקסי הקבלות שהוצגו בפני ומעדות חבר הנציגות בעמוד 1 שורות 20-22 ושורה 25).

11. מדובר בעבודות הנכללות, מעצם טיבן וטבען, בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, ודאי לאור הפרשנות המרחיבה להגדרה האמורה (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499; ר' גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). על הנתבעת לשאת בתשלום חלקה בהוצאה, אף אם התנגדה לעבודות מטעמים של העדר יכולת כלכלית.

12. אין מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות האמורות (ר' כתב ההגנה מטעמה).

13. חלוקת התשלומים האמורים בוצעה באופן שוויוני ולא בהתאם להוראות התקנון המוסכם כאמור. חלקה של הנתבעת בעבודות האמורות, לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף, עומד על סך של 1,400 ₪ בלבד (40/870 חלקים ברכוש המשותף כפול סה"כ תקציב 30,450 ₪ (1,200 + 250 כפול 21 דירות)). לא ניתן לחייב את הנתבעת בתשלום מעבר לחלקה היחסי על פי התקנון המוסכם ללא קבלת הסכמתה בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי ובפרט לאור התנגדותה לתשלום בשל מצבה הכלכלי כבר במועד החיוב.

14. לאור האמור הרי שהוכח חובה של הנתבעת בגין הוצאות מיוחדות בסך של 1,400 ₪.

15. הנתבעת עותרת לקבלת הנחות בתשלום מיסי הנציגות לאור מצבה הכלכלי והאישי אולם אין בידי להיעתר לבקשות אלו.

16. כידוע, פעולתה של נציגות בבית משותף ממומנת על ידי בעלי הדירות על פי חובתם בדין. מימון זה נעשה מראש באשר נציגות איננה יכולה "לצבור" יתרות חובה בחשבון בנק ואין לה כל מקור מימון אחר או מקורות עצמאיים. משמעות מתן הנחה כזו או אחרת בתשלום מיסי נציגות היא הטלת אותה "הנחה" על כתפם של בעלי הדירות האחרים בבית. כשם שלא ניתן לחייב את הנתבעת לשלם יותר מאשר חלקה על פי דין בהוצאות המיוחדות כאמור, כך גם לא ניתן לחייב את בעלי הדירות האחרים "לממן" הנחה לנתבעת ללא הסכמתם. משכך, על הנתבעת לשלם את מיסי הנציגות במלואם.

## סיכום

17. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,650 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עד וכולל חודש 06/14 וכן סך של 379 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 281/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

- לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום הגשת התביעה, 12.05.14, ועד למועד התשלום בפועל.
18. הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה מחייבים הוכחה ומשלא הוצגה אסמכתא בעניין (אף לא בכתב התביעה) אינני מחייב את הנתבעת בסכום שנתבע בהקשר זה.
19. בנוסף לאמור לעיל תשלם הנתבעת לחברי הנציגות שהתייצבו לדיון - יהודה אבן וחיים גרישטיין, דמי בטלה בסך של 400 ₪ לכל אחד מהם.
- לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
20. בתוקף סמכותי בהתאם להוראות תקנה 363(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, אני מורה בזאת על הטלת עיקול זמני על זכויות הנתבעת בנכס הידוע כתת חלקה 1 חלקה 482 בגוש 6181, כל זאת עד לסכום של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד מתן פסק דין זה.
21. כתב התביעה לא נמסר לנתבע 2 ומטיעוני הנתבעת בבקשת הדחיה מיום 15.06.14 עולה כי הוא גם אינו מצוי כלל בקשר עמה ואינו מתגורר בדירה בתקופה הרלבנטית. לפיכך אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 2.
- ככל שלא יוסדר התשלום על פי פסק דין זה, ואם תמצא לנכון התובעת לעשות כן, תוכל לשוב ולהגיש תביעה כנגד הנתבע 2 על פי זכותה בדיון, ובלבד שיהיה בידה לאתרו לצורך מסירת כתב התביעה לידיו.
- המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
- ניתן בלשכתי היום ט' תמוז תשע"ד, 07 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב